

合同编号：

技术服务合同

项目名称：机电安装材料智能比价系统项目

委 托 方：上海建工一建集团有限公司

受 托 方：北京辰晰应用软件开发店（个体工商户）

签订时间：____年__月__日

签订地点：上海市虹口区中山北一路 800 号

委托方（甲方）：上海建工一建集团有限公司

住所地：上海市虹口区中山北一路 800 号

法定代表人（负责人）：金松

统一社会信用代码：913101151324008074

受托方（乙方）：北京辰晰应用软件开发店（个体工商户）

经营场所：北京市昌平区回龙观东大街 338 号院 1 号楼 A 座二层 21653

经营者：杨科

统一社会信用代码：92110114MAKFT8861L

上述主体以下合称“双方”，单称“一方”。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本项目软件定制开发、实施部署、质量保证及运行维护服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条 服务范围

1.1 技术服务内容：乙方按照附件一完成定制化软件开发、部署实施、数据导入与处理功能、培训，以及验收后的质量保证和基础运行维护服务。

1.2 技术服务地点：甲方指定地点及经双方确认的远程服务地点。

1.3 技术服务期限：开发实施阶段自本合同且甲方具备约定启动条件之日起，至项目最终验收合格之日止（最晚不得超过 2026 年 11 月 15 日）；质量保证及基础运行维护阶段自最终验收合格次日起三（3）个月。

1.4 技术服务要求：乙方按照本合同、附件一及双方书面确认的需求文件，完成需求确认、设计、开发、测试、部署、培训、验收支持、质量保证和运行维护。

1.5 技术服务方式：现场与远程相结合，具体以项目实施计划和附件四约定为准。

第二条进度要求及质量要求

乙方应当按照下列进度要求及质量要求提供技术服务工作：

2.1 具体进度要求：本项目启动条件包括本合同生效、甲方支付第 4.2.1 条约定的首笔款项，以及甲方提供必要资料、账号、权限和部署条件。启动条件全部满足后五（5）个工作日内，乙方提交项目实施计划，经双方确认后执行。乙方应按照实施计划完成测试版和最终交付；因甲方未付款、未配合或提出需求变更造成的延误，交付期限相应顺延。

2.2 质量要求：符合适用的法律法规、双方确认的需求文件、附件一交付清单以及附件四验收标准。甲方内部标准须在合同签订前或项目启动时书面提供，未提供的不得作为验收或追责依据。

2.3 因甲方迟延提供资料、接口、账号权限、网络环境、测试数据、确认意见或其他协作条件，或者甲方提出需求变更、第三方系统发生变化，导致乙方无法按原计划履行的，相关里程碑及交付期限按实际影响天数顺延；乙方应及时书面提示影响。

第三条甲方协作

甲方应当向乙方提供下列协作事项：

3.1 甲方应及时、准确、完整地提供业务需求、数据口径、接口资料、测试数据、账号权限、网络及部署环境，并保证其来源和使用授权合法。乙方发现资料明显缺失或存在矛盾时应及时通知甲方；未在固定期限内发现不视为乙方认可资料完整或放弃顺延权利。

甲方对其提供的资料、数据、业务规则及授权的准确性、完整性和合法性负责。服务成果验收完成后，乙方按照甲方书面要求返还或删除相关资料和数据；依法必须留存的除外。

3.2 甲方指定有权确认需求、验收和变更的项目负责人。附件一约定的阿里云资源包由乙方使用甲方支付的专项费用代甲方采购和配置。代购的云资源、域名和证书应登记或开通在甲方名下或甲方实名认证的阿里云账号内，其账号控制权、域名持有权及服务期限内的资源使用权益归甲方。因平台规则或采购安排暂由乙方账号代持的，乙方应向甲方提供采购凭证和资源清单，并在甲方要求或合同终止时配合完成移交或迁移。甲方应配合完成实名认证、备案及账号权限开通等必要事项；乙方仅在履行本合同所需范围内取得管理权限，不得擅自处分相关资源。

3.3 甲方应在项目实施计划约定的时间内完成协作事项，并在收到乙方书面确认请求后五（5）个工作日内反馈；逾期未反馈的，乙方有权暂停受影响工作，工期相应顺延。

3.4 甲方新增或变更需求，应使用附件三《需求变更确认单》确认工作内容、费用和交付日期。未经双方书面确认，乙方无义务实施新增或变更需求。

第四条技术服务费用

4.1 本合同费用由研发服务费、基础运行维护服务费和云资源费构成，具体以本条及附件一约定为准。

4.1.1 首个服务年度固定服务费：本合同含税固定服务费总价为人民币大写：贰万贰仟伍佰元整（小写：22,500.00 元），其中不含税金额：贰万壹仟贰佰贰拾陆元肆角贰分（小写：21226.42 元），税金：壹仟贰佰柒拾叁元伍角捌分（小写：1273.58 元）。其中，研发实施费为人民币 20,000.00 元，已包含最终验收后三（3）个月的质量保证和基础运行维护；阿里云资源包费为人民币 2,500.00 元/年。阿里云资源包包括本项目初始部署运行所需的 ECS 应用服务器、RDS 数据库、OSS 对象存储、公网带宽、域名、SSL 证书、DNS 解析以及大语言模型和文档识别服务的基础调用额度，由乙方在 2,500.00 元年度预算

范围内统一采购和配置。因甲方用户规模、文件量、模型调用量增加或新增需求导致年度预算不足的，超出部分须经甲方书面确认后另行支付。

4.1.2 后续有偿运行维护服务费：三（3）个月免费基础运行维护期届满后，如甲方要求乙方继续提供附件四约定范围内的远程运行维护服务，服务费为人民币陆仟元整/年（小写：6,000.00元/年，含税），按年度预付，服务期限为连续十二（12）个月。该费用不包含新增功能开发、重大改版、驻场服务及云资源费用；未经甲方书面确认且未支付相应费用的，本合同不自动续维。

其中，费用构成见附件一。

4.2 支付方式：双方同意采用银行转账方式支付技术服务费用，甲方付款前，乙方需开具合法有效增值税专用发票，否则甲方有权延期支付。

4.2.1 第一笔款项：本合同生效且甲方收到乙方开具的合法有效等额发票后五（5）个工作日内，甲方向乙方支付人民币捌仟伍佰元整（小写：8,500.00元），其中阿里云资源包费 2,500.00 元、研发预付款 6,000.00 元。乙方在首笔款项到账后采购云资源并启动研发；甲方逾期支付的，乙方有权暂不采购云资源或启动研发，项目期限相应顺延。

4.2.2 第二笔款项：乙方完成核心功能开发，将测试版部署至约定环境并提交阶段验收申请后，甲方按照第 5.1 条进行阶段验收。阶段验收合格或依法、依约视为验收合格，且甲方收到乙方开具的合法有效等额发票后二十（20）日内，甲方向乙方支付人民币捌仟元整（小写：8,000.00元）。

4.2.3 第三笔款项：项目最终验收合格或依照第 5.1 条视为最终验收合格，且甲方收到乙方开具的合法有效等额发票后二十（20）日内，甲方向乙方支付人民币陆仟元整（小写：6,000.00元）。

4.2.4 阿里云资源包续费：首个资源服务年度自阿里云资源实际开通之日起计算。甲方如需下一年度继续使用，应在资源到期前至少十（10）个工作日确认续费，并在收到乙

方开具的合法有效等额发票后、资源到期日前支付人民币 2,500.00 元/年。甲方未按期支付导致资源暂停、释放或服务中断的，不视为乙方违约。

4.2.5 后续有偿运行维护服务费：甲方确认购买后续年度运行维护服务的，应在收到乙方开具的合法有效等额发票后十（10）个工作日内，一次性预付该服务年度费用人民币 6,000.00 元。服务期限自双方书面确认的起始日起连续十二（12）个月。

4.3 甲方应将款项支付至乙方下列账户，乙方账户变更应以书面通知为准：

甲方户名：上海建工一建集团有限公司

甲方开户行：建设银行上海第二支行

甲方账号：31001502500055430874

乙方户名：北京辰晰应用软件开发店（个体工商户）

乙方开户行：中国工商银行股份有限公司北京知春路支行

乙方账号：0200207909200389185

4.4 开具发票所需甲方信息：

单位名称：上海建工一建集团有限公司

纳税人识别号：913101151324008074

地址：上海市虹口区中山北一路 800 号

电话：021-65310555

开户行及账号：建设银行上海第二支行 31001502500055430874

4.5 乙方所开具的发票应符合国家税费、财务制度和税务机关的要求；甲方应在收到发票后合理期限内核验。

第五条验收

5.1 阶段确认与验收

5.1.1 双方按照附件一、经确认的需求文件、项目实施计划和附件四进行阶段确认和最终验收。乙方应在项目启动后，将项目源代码实时推送至甲方指定的 Git 仓库（如

GitHub/GitLab/Gitee/云效)，并保证提交记录完整、提交说明清晰。最终交付时，甲方获得该仓库的完整所有权或管理权限。项目完成后提交内容应包含可运行的软件系统、部署包或源代码、数据库及接口说明、配置说明、测试报告、用户操作手册、部署运维手册和培训记录；具体以附件一为准。

5.1.2 乙方完成阶段成果后，应提交书面验收申请及相应交付物。甲方应在收到后十（10）个工作日内组织验收，并一次性书面列明不符合项及所依据的合同或需求条款。甲方未在前述期限内提出书面异议的，该阶段成果视为验收合格。

5.1.3 对确属乙方原因的不符合项，乙方应在合理期限内免费整改并再次提请验收。甲方不得以合同范围外的新增需求、偏好变化、未提供的内部标准、第三方系统问题或甲方环境问题作为验收不合格依据。

5.1.4 甲方将成果投入生产、对外使用，或者连续实际使用超过十（10）个工作日且未提出影响主要功能使用的书面异议的，视为相应成果验收合格。

5.1.5 各项成果能够独立使用或计价的，可分别验收和结算。部分成果存在不影响其他成果使用的一般缺陷，不影响其他成果验收和付款。

5.1.6 如甲方要求第三方测评，应在验收前书面提出并明确标准。第三方测评费用由甲方承担；因乙方成果不符合本合同明确标准导致复测的合理复测费用由乙方承担。

5.2 质量保证

5.2.1 质量保证期自最终验收合格次日起三（3）个月。质量保证仅适用于乙方交付成果中可归责于乙方的程序缺陷、配置错误或与已确认需求不一致的问题。

5.2.2 因新增或变更需求、业务规则或数据口径变化、甲方或第三方擅自修改、基础设施或第三方接口故障、恶意攻击、甲方未按运维手册操作等产生的工作，不属于免费质量保证范围，按附件三处理。

5.3 基础运行维护

5.3.1 乙方在质量保证期内同时提供附件四约定的基础运行维护服务。运行维护包括故障受理与排查、运行状态检查、配置及权限支持、备份执行情况检查、已交付功能的必要优化建议和运维记录，不包括新增功能开发、重大改版、数据治理、驻场服务及第三方产品费用。

5.3.2 三（3）个月基础运行维护期届满，仅表示合同总价内包含的免费人工运行维护服务终止，不影响甲方在首个云资源服务年度内继续使用已代购的阿里云资源。首个云资源服务年度自实际开通之日起连续十二（12）个月；届满后如需继续使用云资源，甲方应按照第 4.2.4 条办理续费。如需乙方继续提供人工运行维护服务，甲方应按照第 4.1.2 条和第 4.2.5 条书面确认并预付年度运行维护服务费。未书面确认或未付款的，乙方不承担持续运行维护义务。

第六条 转让与分包

本合同下乙方的权利或义务，除非得到甲方事先书面同意，不得转让或分包。如乙方认为确有必要将服务分包给其他第三方，应向甲方书面提出并说明理由，应提供足够的材料供甲方审查，甲方有权决定是否允许乙方分包。如甲方允许分包，乙方应按本合同的要求对分包商进行统一管理和控制，乙方对分包商在本服务合同下所完成的工作全面负责，承担连带责任。

第七条 所有权和知识产权

7.1 乙方根据本合同提交给或应提交给甲方的技术服务工作成果，以及甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新技术成果及其相关知识产权【包括但不限于专利和专利申请、商标、商号、服务商标、域名、版权和版权申请及注册、工艺、制造方法、配方、设计、图案、研发数据、构成成分、电路图、工业模型、发明、专有技术、商业秘密、计算机软件、软件源代码、集成电路布图设计及其注册、技术诀窍、新发现、创意、建议、概念、数据、信息、结果、新程序、公式等权利（无论该等权利是否已注册或者能够注册）等】，归甲方所有。为免生疑问，乙方同意，甲方有权自行或授权第三方在乙方

已交付的技术服务工作成果之上进行不时修订、补充、升级和更新，乙方不认为该等行为侵犯了乙方的知识产权，也无权限制甲方使用和授权他人使用该等修订、补充、升级和更新所产生的技术成果及相关知识产权。

7.2 甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字、技术资料等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在履行本技术服务项目所必须的范围内使用。

7.3 乙方利用甲方提供的技术资料、知识产权和工作条件形成的本项目新技术成果及其知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得许可第三方使用或向第三方披露。

7.4 乙方在服务过程中所采集的甲方各类生产经营、视音频数据均为甲方数据资产，不得以任何原因对原始取得的数据进行二次商业销售，不得通过技术手段对取得数据进行格式限定、加密等方式阻碍甲方读写、使用。

第八条 承诺与保证

8.1 不侵权：乙方保证其自行提供的交付成果不故意侵犯第三方知识产权。发生第三方侵权主张时，甲方应及时通知乙方并允许乙方参与处理；经生效裁判、仲裁裁决或经乙方书面同意的和解确认侵权的，乙方可选择取得继续使用权、修改或替换相关部分。因甲方资料、甲方指定方案或产品、未经乙方同意的修改组合、超范围使用或第三方开源及商业软件自身原因产生的责任，不由乙方承担。乙方责任适用第十二条约定。

8.2 施工安全（如适用）：乙方承诺其及其工作人员已取得相应的施工资质，并且在提供技术服务时，将严格遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，乙方承诺对因其原因导致的安全事故及人员伤亡承担全部责任。

8.3 遵守甲方操作规程：乙方在进入甲方及所属单位的工作区域时，须专业审慎且遵守甲方安全管理规定和QHSE（质量、健康、安全、环保）操作规程。如有违反，乙方需要承担由此产生的全部法律责任并对甲方造成的损失承担赔偿责任。

8.4 诚信合规：乙方应遵守适用的法律法规以及甲方在合同签订前或履行过程中书面提供、明确适用于外部供应商且不违反法律法规的合规制度。

8.5 对外关系承诺：乙方在其服务范围内与其他服务方之间的工作关系，由乙方自行负责处理。

8.6 团队稳定及不竞争承诺：乙方应保证服务人员具备相应知识和经验，未经甲方同意不随意更换核心人员。接触甲方核心技术或关键信息且经甲方书面确认的人员，在合同履行期间及其后六（6）个月内，不得利用甲方保密信息为与甲方存在直接竞争关系的单位或个人提供同类服务。

8.7 设备承诺：除非本合同另有明文规定，乙方应确保提供技术服务所使用的设备的技术性能和质量符合国家标准、行业标准和市场的通常标准（以要求较高的为准）。未经甲方书面同意，乙方应使用本合同规定的设备提供技术服务，不得擅自更换。

8.8 亲自完成：乙方保证按合同约定亲自完成技术服务和解答甲方问题，未经甲方书面同意不得擅自将本合同项下的全部或者部分工作转包或分包给第三方。

第九条 不可抗力

9.1 不可抗力事件是指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、火灾（非人为）、雷击、雪灾、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡、瘟疫、流行性疾病等自然灾害；战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件及政府征用、征收、禁令等行为导致无法履行合同的情形。

9.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行或者不能完全履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度，在不可抗力发生后 24 小时内以书面形式通知对方，并在其后 10 日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

9.3 因不可抗力不能履行或者不能完全履行本合同的，根据不可抗力的影响，受不可抗力影响的一方全部或部分免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延

迟延履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就迟延履行期间的不可抗力事件免责。

9.4 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。

9.5 双方根据不可抗力对履行合同的影晌程度，友好协商选择解除合同或者继续履行；如果双方选择解除合同，则乙方应当向甲方退还尚未实际发生的技术服务费。当一方因上述原因解除本合同时，应当以书面形式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

第十条 保密

10.1 乙方同意，除非甲方明示授权或本条另有规定，其不得在为甲方提供服务期间以及完成服务后的【 3 】年内进行下述活动：（a）向第三方披露；（b）为乙方的利益或其它方的利益使用；（c）公开保密信息。

10.2 前款所述保密信息是指甲方创造、所有、控制或占有的机密或保密信息，包括但不限于甲方向乙方披露的有关业务、商业、技术信息和资料（技术方案或技术方案中的一个或多个技术要素、设计文件、图纸资料、装置运行经验、程序、工艺流程、质量控制、应用试验、关键算法、技术指标、工业配方、制作工艺、制作方法以及试验方式、有价值的技术数据、与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、市场信息、公司组织结构、经营管理及人员状况、人力资源信息、数据等），不论是书面的还是口头的，或是由乙方向甲方提供服务过程中而产生的信息，无论该信息的载体如何。

10.3 本保密和不使用义务不适用于下述信息：（a）依照中华人民共和国法律应向有关政府部门公开的信息；（b）在披露时已经处于公共领域的信息或披露后因为公布或其它原因进入公共领域的信息，但是因为乙方违反本合同而进入公共领域的除外；（c）乙方可以合理证明在披露时即已为乙方所占有的信息；（d）乙方从第三方获得的信息，而第三方有权向乙方披露。

10.4 本条规定不限制乙方在为履行本合同规定的义务所必须的范围内向其服务人员、雇员、代理、分包商和关联方披露保密信息，但乙方应当确保其在本合同项下任命的每名服务人员、雇员、代理和分包商了解并遵守本条规定的保密义务。上述必须的范围内向其服务人员、雇员、代理、分包商或关联方违反本条规定的保密规定的，由乙方方向甲方承担违约赔偿责任。

10.5 乙方应以不低于其对己方拥有的类似资料的保密程度来对待甲方向其披露的保密信息，但在任何情况下，对保密信息的保护都不能低于合理程度。

10.6 在保密期间内，任何一方对本条任何一款的违约，都会给另一方带来不能弥补的损害，并且具有持续性，难以或不可能完全以金钱计算出受损程度，因此除按法律规定和本合同约定执行任何有关损害赔偿责任外，任何一方均有权采取合理的方式来减轻损失，包括但不限于指定措施和限制使用的合理请求。

第十一条 通知

11.1 与合同有关的批准、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

11.2 除非本合同另有约定，本合同项下双方之间的通知均可通过传真、邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址：

11.2.1 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定海国龙为项目联系人，乙方指定杨科为项目联系人。一方变更联系方式或项目联系人的，应及时书面通知另一方。

甲方联系方式：

通讯地址：上海市虹口区中山北一路 800 号

电话：15121002782

传真：不适用

电子邮箱：_____

乙方联系方式：

通讯地址：北京市昌平区回龙观东大街 338 号院 1 号楼 A 座二层 21653

电话：15001033850

传真：不适用

电子邮箱：ke.yang@outlook.com

11.3 通知在下列日期视为送达被通知方：

11.3.1 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日；

11.3.2 由传真传送，收到成功发送确认后的第一个工作日；

11.3.3 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；

11.3.4 由电子邮件发送，以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器（包括但不限于收到被通知一方阅后自动回执）的当日。

11.4 双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭送达诉讼、仲裁文书的地址，一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应在变动之日起 3 日内书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

11.5 双方应及时签收对方送达至约定地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方已签收。

第十二条 违约责任

12.1 任何一方违反本合同，应在收到对方书面通知后及时采取补救措施，并赔偿因其违约直接造成且在订约时可合理预见的实际损失。主张损失的一方应提供合理证据并采取措施防止损失扩大。

12.2 甲方未按约定付款的，每逾期一日，按逾期未付款项的万分之五向乙方支付违约金，累计不超过逾期未付款项的 10%；经乙方书面催告后十（10）个工作日仍未支付

的，乙方有权暂停服务，相关期限顺延；超过三十（30）日仍未支付的，乙方有权解除合同。

12.3 因乙方原因逾期交付的，每逾期一日，按逾期未交付部分对应含税价款的万分之五支付违约金，累计不超过该部分价款的 10%。逾期超过二十（20）个工作日且经甲方书面催告后仍未补救、致使合同目的无法实现的，甲方可解除未履行部分，并要求返还未交付部分对应的已付款。

12.4 因一方原因导致合同解除的，已经验收或能够独立使用的成果应据实结算；仅未履行、未验收且无法使用部分对应价款予以退还。双方不得要求返还已验收或已实际使用成果对应价款。

12.5 除一方故意或重大过失造成对方人身损害，或者故意实施知识产权侵权、故意泄露保密信息或故意违法处理数据外，任何一方在本合同项下累计承担的违约金、赔偿金及其他责任总额，以本合同含税总价为上限。

12.6 任何一方均不对另一方的间接损失、可得利益损失、商誉损失或惩罚性损失承担责任，但法律规定不得限制的除外。违约金与损失赔偿针对同一损害的，不重复计算。

12.7 乙方违反保密、数据安全、禁止转让分包或非竞争义务的，应在甲方通知后立即采取补救措施；造成甲方实际损失的，按照本条约定承担责任。未经证实的风险、推测性损失或甲方内部处罚不得直接等同于乙方应赔偿的损失。

12.8 一方无合同或法律依据擅自解除合同的，应向另一方支付合同含税总价 10%的违约金；该违约金与同一违约行为造成的损失赔偿合计适用第 12.5 款责任上限。

12.9 应付违约金或赔偿金应在双方书面确认或生效法律文书确定后三十（30）日内支付。任何一方主张抵扣的，应提前提供依据，且仅可抵扣双方无争议或生效法律文书确认的金额。

第十三条 法律适用与争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律并依照其进行解释。

13.2 双方因履行本合同发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.3 在争议解决期间，本合同不涉及争议的部分仍应继续履行。

第十四条 合同变更与解除

14.1 本合同经双方协商一致，可以书面形式做出变更或解除。

14.2 因合同变更导致的合同价款增减和/或工作进度延误，双方按照本合同的约定处理；无相关约定的，双方协商解决。

14.3 除本合同其他条款另有约定外，出现下列情形，相关方有权以书面形式通知另一方解除本合同，在书面解除通知送达对方后本合同解除：

(1) 发生不可抗力情形，致使合同目的无法实现。

(2) 由于非双方可预见的客观情况导致项目停滞超过三十（30）日，且双方无法就继续履行达成一致。

(3) 乙方将项目转包、未经甲方同意将其分包或存在挂靠等情形。

(4) 乙方所提供的同一项技术服务连续两（2）次验收仍未达到明确约定的验收标准，且在合理补救期内仍未改正。

(5) 给甲方造成损失拒不赔偿的。

(6) 甲方未按约定支付费用，经乙方书面催告后三十（30）日仍未支付。

(7) 在合同有效期内，乙方营业执照或履行本合同依法必需的许可到期，经甲方催告后三十（30）日内未完成延期或办理新证，导致无法继续履行。

(8) 甲方因自身经营安排不再需要继续履行的，应提前三十（30）日书面通知乙方，并支付已完成工作对应费用及乙方已经发生且无法避免的合理成本。

14.4 双方协商解除本合同应签订书面解除协议，并对技术服务成果及其知识产权（如有）、服务工作形成的资产等本合同所涉财产的分配进行约定。

14.5 本合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、知识产权、保密和争议解决条款的效力。

第十五条 合同生效及其他

15.1 本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方另行协商。对本合同的修改、补充及变更，应以书面补充协议作出，经双方签字或盖章后生效。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

15.3 本合同由正文和附件一至附件五组成。补充协议、需求变更确认单及双方后续签署的项目文件均为合同组成部分；文件冲突时，按补充协议、后签署的需求变更确认单、合同正文、附件的顺序适用。

15.4 本合同一式 肆 份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

15.5 其它约定： \ 。

附件一：《技术服务标的的价格表及交付清单》

附件二：《服务采购验收表》

附件三：《需求变更确认单》

附件四：《实施、质保与运行维护服务说明及服务级别》

附件五：《数据处理与安全要求》

（本页无正文，为《机电安装材料智能比价系统项目技术服务合同》签字页）

甲方：上海建工一建集团有限公司（盖章）

法定代表人（或负责人）或授权代表：金松

签订日期：_____

乙方：北京辰晰应用软件开发店（个体工商户）（盖章）

法定代表人（或负责人）或授权代表：杨科

签订日期：_____

附件一：《技术服务标的的价格表及交付清单》

表一：研发实施及基础运行维护（最终验收后 3 个月）

序号	服务模块	服务内容	数量	单位	含税金额（元）
1	基础管理与数据导入	登录、工作台、物料、供应商和项目管理；报价数据导入、文件上传及基础解析流程。	1	项	6,000.00
2	文件导入与辅助解析	报价文件、招标文件上传、识别任务和结果预览；非标准文件的辅助解析及人工确认及修正入口。	1	项	5,000.00
3	采购比价与分析	横向比价、单项价格比对、品类统计、供应商辅助评分和邀标建议等采购分析功能。	1	项	6,000.00
4	部署、测试与培训	系统设置、部署配置、测试、培训、验收支持及用户操作说明。	1	项	3,000.00
5	基础运行维护	最终验收后 3 个月：故障受理与排查、运行状态检查、配置及权限支持、备份执行情况检查和运维记录。	1	项	0.00
表一价款合计（含税）					20,000.00
补充说明： 1. 文件识别率指标 大模型 Excel 解析准确率指标： （1）测试样本：双方于需求确认阶段共同确认不少于 50 份代表性 Excel、PDF 文件作为验收测试集（附件：《解析测试样本清单》），该清单经双方签字后作为验收依据。样本应覆盖甲方日常业务中【80%】以上的常见内容类型。 （2）考核维度：按"字段级准确率"考核。乙方系统对测试样本中约定的提取字段进行自动解析，将解析结果与甲方提供的标准答案进行比对。					

(3) 准确率计算：字段级准确率=正确提取的字段数÷应提取的总字段数×100%。“正确提取”指字段内容经人工复核后与标准答案完全一致（金额类字段允许±0.01元因四舍五入导致的差异）。

(4) 分层指标：

核心字段（包括：【由双方确认的具体字段，如：物料名称、规格、属性、单价、数量、供应商名称、总金额、电话（如有）】）：准确率≥90%；

非核心字段（包括：【如：备注、次要描述等】）：准确率≥70%；

整体字段级准确率：≥85%。

上述指标以双方确认的测试集验证结果为准。

2. 排除不计入考核的情形

下列情形导致的解析错误，不计入准确率计算，乙方不承担违约责任：

甲方提供的 Excel 文件格式、表头结构与双方确认的标准模板不一致；

文件损坏、加密、密码保护，或内容为模糊、倾斜角度过大等原因造成的扫描件/图片 OCR 识别错误；

单元格内存在非常规内容（如手写批注、乱码、特殊符号组合）；

解析内容超出双方事先约定的业务范围或字段定义；

甲方在测试集确认后单方面变更数据口径或字段映射规则。

3. 验证流程

(1) 初验：乙方完成开发后，使用测试集进行自测并出具《解析准确率测试报告》，提交甲方。

(2) 复验：甲方在收到报告后个工作日内，可自行或委托第三方对测试集进行复核。复核方式包括：脚本比对+人工抽检等。

(3) 争议处理：双方对个别字段是否“正确提取”存在争议的，以甲方提供的标准答案为准；对标准答案本身存在争议的，由双方协商确定。

4. 未达标的处理

(1) 若核心字段准确率未达到约定指标，乙方应在 15 个工作日内免费优化（包括但不限于调整提示词、增加规则后处理、补充训练样本）。

(2) 经轮免费优化后仍无法达到约定指标的：

甲方有权要求乙方更换技术方案（如改用传统正则/规则引擎替代或辅助大模型），由此增加的合理成本由【乙方】承担。

(3) 对于解析未成功的字段，系统应提供附件一约定的人工确认、修改入口，由甲方操作人员手动修正。该人工修正流程的存在不视为乙方交付不合格。

表二： 阿里云资源包

序号	资源包	包含内容	服务期限	含税金额（元）
1	阿里云资源包	本项目初始部署运行所需的 ECS 应用服务器、RDS MySQL 数据库、OSS 对象存储、公网带宽、域名、SSL 证书、DNS 解析，以及大语言模型和文档识别服务的基础调用额度。	自实际开通之日起 1 年	2,500.00
			表二合计 (含税)	2,500.00

说明：本合同首个服务年度固定服务费合计为 22,500.00 元，其中研发实施及三个月基础运行维护费 20,000.00 元，阿里云资源包费 2,500.00 元/年。资源包所列阿里云采购项目均包含在 2,500.00 元年度预算内，不再逐项向甲方收费；因甲方使用规模、调用量增加或新增需求导致超出年度预算的，超出部分须经甲方书面确认后另行支付。

附件二：《服务采购验收表》

项目名称：机电安装材料智能比价系统项目

项目名称	机电安装材料智能比价系统项目技术服务		
验收阶段	☐ 阶段验收 ☐ 最终验收	乙方申请日期	____年__月__日
本次验收范围	按照合同、附件一及双方确认的需求文件，核验本阶段应完成的功能和服务。		
交付物清单	☐ 测试版/正式版系统 ☐ 部署配置 ☐ 操作说明 ☐ 培训记录 ☐ 其他： _____		
验收依据	本合同第 5 条、附件一、附件四、经双方确认的需求文件及需求变更确认单。		
验收结论	☐ 验收合格 ☐ 限期整改后复验 ☐ 验收不合格		
问题及整改期限	存在问题：_____ 整改期限：____年__月__日		
对应付款节点	☐ 第二笔 8,000 元 ☐ 第三笔 6,000 元	本次应付款	人民币_____元
甲方验收意见	_____	签字/盖章及日期	_____
乙方确认	_____	签字及日期	_____

附件三：《需求变更确认单》

项目名称：

申请人员		申请日期	
需求变更标题		期望交付日期	
需求变更描述			
对应功能评估描述			
工作量评估（人天）		评估人员	
确认交付日期		确认服务费（元）	
备注			
甲方签字		签字日期	
乙方签字		签字日期	

附件四：《实施、质保与运行维护服务说明及服务级别》

一、实施服务

乙方完成需求确认、系统设计、开发测试、部署配置、数据导入支持、用户培训和验收支持。双方以已经确认的需求文件和项目实施计划管理里程碑；任何新增或变更需求均通过附件三确认。

二、质量保证

质量保证期为最终验收合格次日起三（3）个月。乙方免费修复可归责于乙方、导致交付成果不符合已确认需求的程序缺陷或配置错误。质量保证不等同于功能扩展或持续优化。

三、基础运行维护

基础运行维护期与质量保证期一致，费用已包含在合同总价中。服务包括故障受理和排查、运行状态检查、权限及配置支持、备份执行情况检查、既有数据导入模板使用支持和运维记录。常规服务时间为工作日 9:00 至 18:00，不包含 7×24 小时值守或驻场服务。

四、故障级别与服务目标

级别	情形	响应时间	临时恢复/绕行	目标解决时间
一级	系统整体不可用、核心业务中断或重大安全事件	2 小时（服务时间内）	1 个工作日	2 个工作日或双方确认的合理期限
二级	主要功能受损但存在替代方式	4 小时（服务时间内）	2 个工作日	5 个工作日
三级	一般缺陷、操作咨询或不影响主要功能的问题	1 个工作日	不适用	5 个工作日或纳入后续版本

五、服务目标说明

响应时间指乙方确认受理并开始排查的时间，不当然等同于最终修复时间。解决时间因问题复杂度、甲方配合、第三方接口或基础设施原因需要延长的，乙方应说明原因和预计计划。计划维护原则上提前两个工作日通知并安排在非业务高峰。

六、不包含事项

新增功能、业务规则或指标口径变化、界面重大改版、新增第三方接口、历史数据治理、硬件及云资源费用、第三方许可费、驻场服务，以及甲方或第三方擅自修改导致的修复，不包含在免费质量保证和基础运行维护范围内。

七、后续年度运维

基础运行维护期届满后，如甲方要求乙方继续提供本附件约定范围内的远程运行维护服务，适用合同第 4.1.2 条约定的人民币 6,000.00 元/年（含税）标准。该服务不包含新增功能开发、重大改版、驻场服务及第三方资源费用。甲方应以书面订单、补充协议或双方确认的续维文件提出购买，并在服务开始前按照合同第 4.2.5 条一次性预付年度运行维护服务费；服务期限自双方书面确认的起始日起连续十二（12）个月。未书面确认并足额付款的，乙方不承担持续运行维护义务；甲方单方继续使用系统或云资源，不视为已经订购年度运行维护服务。

附件五：《数据处理与安全要求》

一、处理范围

乙方仅为履行本合同，在甲方书面指示和授权范围内处理数据，不得改变处理目的或超出必要范围使用。双方应在项目启动前填写本附件数据清单。

二、甲方责任

甲方负责数据分类分级，保证数据来源、收集、提供和委托处理具有合法依据，并告知乙方是否涉及个人信息、敏感个人信息、重要数据、国家秘密或其他受特别监管的数

据。甲方未书面告知的，乙方不被视为已经知悉相关特殊属性，但乙方发现明显风险时应及时提示。

三、乙方安全措施

乙方应按照最小必要和最小权限原则配置访问权限，采取身份认证、访问控制、传输和存储保护、日志记录、恶意代码防护、漏洞修复及必要备份措施；参与人员应承担保密义务。未经甲方书面同意，不得将数据用于模型训练、产品改进、商业分析或向第三方提供。

四、个人信息

涉及个人信息时，甲方应明确处理目的、期限、方式、个人信息种类、保护措施和双方权利义务。乙方应依约处理并协助甲方响应个人信息权利请求、影响评估及监管要求；未经甲方书面同意不得转委托。

五、安全事件

发生或可能发生数据泄露、篡改、丢失、越权访问等事件时，乙方应立即采取控制和补救措施，并原则上在发现后两（2）小时内向甲方初步报告，在二十四（24）小时内补充已知影响、处置措施和后续计划。双方应共同保存必要证据并依法履行报告、通知义务。

六、返还与删除

合同终止、处理目的实现或甲方提出书面要求后，乙方应按照甲方指示返还或删除数据及副本，并可提供书面说明；依法必须留存或因技术原因暂不能删除的，应停止其他处理并继续采取保护措施。

七、检查与责任

甲方可在合理提前通知、不影响乙方正常经营且不接触其他客户数据的前提下，核验本附件履行情况。双方因数据处理承担的责任按照法律规定、各自过错及合同第十二条确定。

八、数据清单（项目启动时填写）

数据名称及类别	_____
是否含个人信息/敏感个人信息	☐ 否 ☐ 是，类型：_____
是否含重要数据或其他受特别监管数据	☐ 否 ☐ 是，类型及依据：_____
处理目的和方式	_____
存储或部署位置	_____
处理期限和删除要求	_____
甲方指定联系人	姓名：_____ 电话：_____